



Nr. 468 Ministerbesprechung vom 11. September 1931, 11 Uhr

R 43 I/1452, S. 231–241

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, v. Bülow, Sautter, Pünder, Weismann, Schäffer, Zweigert, Geib, Heukamp; MinDir. Schwerin v. Krosigk, Zarden, Rettig, Schlegelberger; MinDirig. Wever; Votr. LegR v. Kaufmann-Asser; MinR Doeble, Feßler, Sölch, Mayer, Schilling, Markull, Quassowski, Kritzinger; ORegR Schmölde; PrMinR Neufeld, Weichmann; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Spar- und Sanierungsmaßnahmen.
2. Personalsache [...]
3. Erstattung von Rechtsgutachten an die Länder.

1. Spar- und Sanierungsmaßnahmen.

Der Reichsminister der Finanzen trug vor, daß die in Vorbereitung befindliche umfassende preußische Notverordnung über Ersparnisse in Preußen bei Land und Gemeinden von der Voraussetzung ausgehe, daß das Reich seinerseits bestimmte Maßnahmen auf dem Gebiet der Beamtenbesoldungspolitik sowie bezüglich der Pensionsregelung erlasse¹. Da Preußen beabsichtige, seine Notverordnung nicht herauszugeben, bevor das Reich die von ihm zu treffenden Maßnahmen fertiggestellt habe und Preußen seine Notverordnung nicht länger zurückhalten könne, bitte er, die in Frage kommenden Verordnungen des Reichs baldigst zu verabschieden.

Er trug sodann den wesentlichen Inhalt des Entwurfs zu einer Notverordnung des Reichspräsidenten über verschiedene besoldungsrechtliche Bestimmungen [...] ² sowie des Entwurfs einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Neuregelung der versorgungsrechtlichen Vorschriften für die Beamten des Reichs, der Länder, Gemeinden (Gemeindeverbände) und der Körperschaften des öffentlichen Rechts und für die Offiziere der alten und neuen Wehrmacht (Pensionsänderungsverordnung) vor [...] ³.

¹ S. Dok. Nr. 467, Anm. 1.

² Der VOEntw. des RFM vom 5.9.31 enthielt verschiedene besoldungsrechtliche Vorschriften: § 1 hemmte die Dienstaltersaufrückung um 2 Jahre; § 2 verkürzte das Diätendienstalter der Assessoren; § 3 übertrug die Hemmung der Dienstaltersaufrückung auf Angestellte; § 4 beseitigte die Vorschrift, daß außerplanmäßige Beamte nach Ablauf einer außerplanmäßigen Dienstzeit von 5 bzw. 4 Jahren anzustellen seien; § 5 enthielt eine Klarstellung der Rechtsverhältnisse der Saarbeamten (R 43 I/2373, S. 681–686).

³ Der VOEntw. des RFM vom 5.9.31 enthielt u. a. Bestimmungen über die Herabsetzung der Höchstgrenze für Warte- und Ruhegeld von 80 auf 75% des ruhegeldfähigen Einkommens, die Einführung eines Höchstruhegeldes, die Herabsetzung des Höchstruhegeldes, die unmittelbare Anwendung dieser VO auf Länder, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts und die

Einzelne dieser Bestimmungen wurden von Ministerialdirigent *Wever* und Ministerialrat *Sölch* näher erläutert.

Staatssekretär *Joël* äußerte Bedenken bezüglich der vorgesehenen Regelung des Rechtsverhältnisses der Saarbeamten in § 5 der erstgenannten Verordnung⁴. Er erklärte, daß der Vorschlag verfassungsrechtlich äußerst zweifelhaft sei. Angesichts der in der Saarbeamtenfrage vorliegenden Reichsgerichts-Entscheidungen bestehe die große Gefahr, daß das Reichsgericht die Verordnung in diesem Punkte für verfassungswidrig erklären werde⁵. Einer solchen Gefahr dürfe man eine Verordnung des Reichspräsidenten nicht aussetzen. Er schlage daher eine andere Lösung vor. Durch die Verordnung sollen die Verwaltungsbehörden ermächtigt werden, die Bezüge der in Frage kommenden Gruppen von ins Saargebiet beurlaubten deutschen Beamten der Rechtslage entsprechend festzusetzen. Die Berechnung der Bezüge wäre alsdann Sache der Verwaltungsbehörden. Wenn die Verwaltungsbehörden demnächst bei der Durchführung ihrer Aufgabe von den Gerichten mißbilligt werden sollten, so wäre dies jedenfalls eher zu ertragen wie die Aufhebung einer Verordnung des Reichspräsidenten. Der *Reichskanzler* stellte die Frage zur Erörterung, ob man die von dem Reichsfinanzministerium vorgelegten Verordnungsentwürfe für sich allein verabschieden und veröffentlichen könne, bevor das Gesamtprogramm fertiggestellt sei. Er selbst vertrat die Meinung, daß man mit einer vorweggenommenen Teillösung des Gesamtprogramms nicht schon jetzt hervortreten könne. In der Öffentlichkeit werde man der Reichsregierung zum Vorwurf machen, daß sie der Gesamtlage immer nur durch Kürzungsverordnungen Herr zu werden trachte, einen Gesamt-sanierungsplan aber vermissen lasse. Aus diesem Grunde sei die allein mögliche Lösung die, die vorgetragenen Verordnungsentwürfe in das bevorstehende Gesamtprogramm einzugliedern. Fraglich sei nur, ob Preußen mit dem Erlaß seiner Notverordnung warten könne, bis das Gesamtprogramm der Reichsregierung fertiggestellt sei. Er rechne bestimmt damit, das Programm der Reichsregierung in der nächsten Woche zu Ende beraten zu können, so daß es dann Montag, den 21. September, veröffentlicht werden könne. Von dem Gesamtprogramm der Reichsregierung abgetrennt werden könne wohl nur der Fragenkomplex, der sich mit der Aktienrechtsreform und der Einrichtung einer Bankenaufsicht befasse und ferner auch die Maßnahmen auf dem Gebiete des Giro- und Sparkassenwesens. Dieses Teilgebiet könne schon in den ersten Tagen der kommenden Woche verabschiedet und anschließend veröffentlicht werden. Mit den Beratungen der großen Verordnung, die das Winterprogramm der Reichsregierung darstellen werde, könne am Mittwoch, dem 16. September, begonnen werden.

Staatssekretär *Weismann* erklärte, daß auch die Preußische Staatsregierung es für richtiger halte, die zu treffenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen und die Pensionsänderungen einheitlich mit dem Gesamtkomplex des Sanierungsprogramms zu regeln. Preußen werde nach wie vor daran

Anwendung der VO auf die bereits im Warte- und Ruhestand befindlichen Personen und deren Hinterbliebenen. Im Anschreiben hatte der RFM die verfassungsrechtliche Problematik des Art. 129 Abs. 1 RV erörtert; vgl. dazu Dok. Nr. 467 (R 43 I/2608, Bl. 229–236). In einer Stellungnahme vom 9.9.31 zum Entw. des RFM hatte StS Joël vorgeschlagen, eine Bestimmung aufzunehmen, welche die durch die RV gewährleisteten Rechte gegenüber den Vorschriften der VO aufrechterhalten sollte. „Die Beurteilung, welche Rechte verfassungsmäßig gewährleistet sind, würde dann in erster Hand den Verwaltungsbehörden überlassen bleiben, die die Verordnung anzuwenden haben“ (R 43 I/2608, Bl. 244–245, Zitat Bl. 244).

⁴ § 5 des VOEntw. über verschiedene besoldungsrechtliche Bestimmungen lautete: „Beurlaubte Reichsbeamte, denen hinsichtlich ihrer Dienstbezüge Gleichstellung mit den nichtbeurlaubten Beamten zugesichert ist, können aus dieser Zusicherung vermögensrechtliche Ansprüche nur insoweit erheben, als sie seit dem 1. Dezember 1923 bei Gegenüberstellung ihrer sämtlichen Dienstbezüge mit denen der vergleichbaren nichtbeurlaubten Beamten schlechter als diese gestanden haben oder stehen. Bei der Gegenüberstellung sind die allgemeinen wirtschaftlichen Umstände einschließlich der steuerlichen Belastung sowie etwaige allgemeine Zuwendungen zu berücksichtigen, die die beurlaubten Beamten erhalten haben. Die Gegenüberstellung der Bezüge hat sich auf die gesamte Zeit der Beurlaubung zu erstrecken“ (R 43 I/2373, S. 684).

⁵ Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der RReg. und der Regierungskommission des Saargebiets erhielten die Saarbeamten Gehälter, die an der Besoldungsordnung für Reichsbeamte orientiert waren. Während die Regierungskommission die Auffassung vertreten hatte, die Bezüge der Saarbeamten müßten den Gehältern der Reichsbeamten nur „wirtschaftlich“ äquivalent sein, hatte das RG der Klage von drei Saarbeamten stattgegeben, daß ihre Bezüge auch ziffernmäßig mit den Gehältern der dt. Besoldungsordnung übereinstimmen müßten. Da nach der Besoldungsordnung der Regierungskommission die Saarbeamten nominell geringere Gehälter als die Reichsbeamten erhielten, hätte der Fiskus 20–25 Mio. RM an Ausgleichszahlungen zugunsten der Saarbeamten aufwenden müssen (Aufzeichnung des AA über die Saarbeamtenfrage vom 28.3.31, R 43 I/251, Bl. 173–210).

festhalten, seine Verordnung nicht vor der Reichsregelung herauszugeben. Er glaube auch, daß die Preußische Staatsregierung in diesem Sinne noch etwa 10 Tage mit dem Erlaß ihrer Verordnung warten könne, länger jedoch nicht.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß das Reichsfinanzministerium bisher unter dem Druck des Preußischen Finanzministers gestanden habe und nur aus diesem Grunde die vorgelegten Verordnungsentwürfe vorweggenommen habe. Angesichts der Erklärung von Staatssekretär Weismann halte er es selbstverständlich für richtiger, die Verordnungsentwürfe für das Gesamtprogramm zurückzustellen.

Der *Reichskanzler* bemerkte sodann noch, daß das Reichsernährungsministerium prüfen müsse, welche agrarpolitischen Maßnahmen in der neuen Notverordnung vorzusehen seien, nachdem sich aufgrund des Druschergebnisses der neuen Ernte herausgestellt habe, daß die verfügbaren Vorräte an Weizen und Roggen erheblich hinter den Schätzungen zurückbleiben.

Der *Reichsarbeitsminister* sprach sich ebenfalls für eine einheitliche Gesamtlösung der zu regelnden Materien aus.

Der *Reichswehrminister* erklärte zunächst, daß keine der vom Reichsminister der Finanzen vorgelegten Verordnungen getrennt vom Gesamtprogramm herausgebracht werden dürfe. Zu den Verordnungsentwürfen selbst erklärte er, man müsse sich darüber klar sein, daß am 1. Oktober ein großer Teil der Beamtenschaft vor der Aufrückung in eine höhere Gehaltsstufe stehe. Durch die im Verordnungsentwurf vorgesehene Hemmung der Dienstaltersaufrückung werde man die betroffenen Beamten aufs äußerste verbittern. Der Erfolg werde sein, daß dieser Kreis in das Lager der Nationalsozialisten abwandere. Er glaubte dringend empfehlen zu müssen, sich vor allen Dingen auch über die politische Wirkung der einzelnen Maßnahmen der vorgetragenen Verordnungsentwürfe klar zu sein.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß auch er an dem Inhalt der vorgetragenen Verordnungsentwürfe mancherlei auszusetzen habe. Insbesondere meinte er, daß man mit der Pensionsänderungsverordnung keine politische Beruhigung schaffen werde. Er kenne Fälle, daß Beamte nur 3 Wochen ein hohes Staatsamt innegehabt hätten und aufgrund dieser minimalen Dienstzeit eine lebenslängliche hohe Pension für sich und demnächst für ihre Hinterbliebenen zu beanspruchen hätten. Ferner enthalte der Verordnungsentwurf nichts in der Frage der Doppelverdiener und schließlich erzeuge die Sistierung der Dienstaltersaufrückung in der Beamtenschaft größte Unruhe. Man werde in der Beamtenschaft nicht verstehen, daß man die Besoldungsgruppen mit Aufrückungsstufen belaste, die Beamten mit Einzelgehältern aber verschone. Er halte es für besser, wenn man schon eine Pensionsveränderungsverordnung mache, etwas wirklich Durchgreifendes zu schaffen.

Demgegenüber wandte der *Reichswehrminister* ein, daß man nicht wegen einiger zugegebenermaßen unbillig geregelter Pensionsfälle die ganze Struktur des Beamtenrechts verändern dürfe.

Auch der *Reichsverkehrsminister* wandte sich gegen die Ausführungen des Reichsarbeitsministers. Er glaubte, daß man nicht weitergehen könne, wie der Vorschlag des Reichsministers der Finanzen dies vorsehe. Allerdings müsse er zugeben, daß die Frage der Doppelverdiener die Öffentlichkeit genau so aufrege wie die Frage der Höchstpensionen, darum müsse die Neuregelung der Frage der Doppelverdiener in die neue Notverordnung einbezogen werden. Ebenso stimme er mit dem Reichsarbeitsminister darin überein, daß solche Beamte, die nur ganz kurze Zeit ein hohes Amt innegehabt hätten, nicht die Höchstpension bekommen könnten.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß in dem Entwurf der Pensionsveränderungsverordnung eine „Gut-Wetter-Bestimmung“ enthalten sei, die er für anfechtbar halte. § 3 des Entwurfs⁶ sehe nämlich vor, daß die Vorschriften über die Bemessung der Ruhegelder der Mitglieder des Reichsgerichts, des Reichsfinanzhofs und des Reichsmilitärgerichts von der vorgesehenen Kürzung

⁶ S. § 3 der PensionsänderungsNotVO in R 43 I/2608, Bl. 232.

ausgeschlossen sein sollten. Bekanntlich betrage das Ruhegeld dieser Beamtenkategorien 100% des aktiven Gehalts.

Demgegenüber erklärte der *Reichskanzler* daß er die Besserstellung der obersten Reichsrichter für durchaus berechtigt halte. Die Erhaltung einer gesunden Justiz sei eine Fundamentalforderung der Staatspolitik.

Die Weiterberatung der Verordnungsentwürfe wurde sodann abgebrochen.

Der Reichsminister der Finanzen wurde gebeten, die Verordnungsentwürfe einer Durcharbeitung unterziehen zu lassen. Die Frage der Doppelverdiener soll miteinbezogen werden, ebenso soll geprüft werden, ob an den Vorschriften über die Altersgrenze etwas geändert werden soll ⁷.

Der *Reichskanzler* hatte zur Begründung dieser letzteren Anregung ausgeführt, daß er an sich ein Gegner der Herabsetzung der Altersgrenze sei. Andererseits führe die notwendige Drosselung der Ausgaben auf dem Gebiete des Schulwesens dazu, daß der Nachwuchs der Lehrerschaft einschließlich der Studienassessoren sich hoffnungslosen Anstellungsverhältnissen gegenüber sehe. Ihm seien Fälle bekannt geworden, daß Studienassessoren im Alter von 45 Jahren, die den ganzen Krieg mitgemacht hätten, noch immer ohne feste Anstellung seien. Ein derartiger Zustand der Dinge sei unmöglich, weil er dieser Kategorie von Beamtenanwärtern jede Lebenshoffnung nehme. Man werde ihnen wohl nur dadurch helfen können, daß die Dienstaltersgrenze für den älteren Teil der Lehrerschaft herabgesetzt werde.

Staatssekretär *Joël* wurde gebeten, in seinem Ministerium eine Regelung der Frage vorzubereiten, wie die hohen Gehälter in der Privatwirtschaft herabgesetzt werden können ⁸.

2. Personalsache [...]

3. Erstattung von Rechtsgutachten an die Länder.

Der *Reichsminister des Innern* trug vor, daß die Regierung des Landes Anhalt das Reichsministerium des Innern um eine gutachtliche Äußerung darüber gebeten habe, ob auf Grund der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 24. August ⁹ die Verschiebung von Gemeindewahlen in Anhalt angeordnet werden könne. Die Notverordnung sehe nämlich vor, daß die Staatsregierung aus Ersparnisgründen vom bestehenden Landesrecht abweichen können. Die Vermeidung von Wahlen bedeute zweifellos eine Kostenersparnis. Er stellte die Frage zur Erörterung, in welcher Weise man auf derartige Anfragen antworten solle.

Staatssekretär *Joël* erwiderte, daß bisher die Frage noch nicht entschieden sei, ob die Länder auf Grund der Notverordnung ermächtigt seien, vom Landesrecht oder auch vom Verfassungsrecht abzuweichen. Bisher sei man von der Annahme ausgegangen, daß die Notverordnung vom 24. August nur auf einfaches Landesrecht zutreffe, daß aber die Schranken des Verfassungsrechts noch nicht gefallen seien. An diesem Standpunkt müsse man jedenfalls bis auf weiteres grundsätzlich festhalten.

Staatssekretär *Zweigert* erklärte, daß die von der Anhaltischen Regierung gestellte Frage mit dem Verfassungsrecht Anhalts wohl nichts zu tun habe. Die Ausschreibung von Gemeindewahlen sei sicherlich in der Gemeindeordnung vorgeschrieben, die durch einfaches Landesgesetz abgeändert werden könne.

Der *Reichskanzler* trat der Auffassung von Staatssekretär Joël bei. Er erklärte, man dürfe die Dinge nicht übertreiben, sonst mache man die Waffen des Art. 48 der Reichsverfassung stumpf. Nach seiner Meinung sei die Reichsregierung nicht verpflichtet, zu allen Fragen der Länder Stellung zu

⁷ Zur Fortsetzung der Beratung s. Dok. Nr. 485.

⁸ S. Dok. Nr. 493.

⁹ NotVO zur Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemeinden, RGBl. 1931 I, S. 453.

nehmen, insbesondere dürfe die Reichsregierung die Regierung des Landes Anhalt in keiner Weise ermuntern, die Gemeindewahlen aufzuschieben.

Staatssekretär *Zweigert* führte aus, daß man sich der Beantwortung von Fragen der Landesregierung wohl nicht entziehen könne. Eine Rechtsauskunft dürfe das Reichsministerium des Innern nicht verweigern.

Der *Reichskanzler* schlug vor, dem Lande Anhalt zu antworten, daß man die politische Beurteilung des beabsichtigten Vorgehens ausschließlich der Landesregierung überlassen müsse und daß man die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage mit dem ausdrücklichen Vorbehalt machen könne, daß die Verantwortung für die politischen Auswirkungen eines Vorgehens von der Landesregierung allein zu tragen seien.

Mit diesem Vorschlage erklärte sich das *Reichskabinett* einverstanden.

Zitierhinweis

Nr. 468 Ministerbesprechung vom 11. September 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1679–1684 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D468>